

Nr. 70 Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland an Hitler. 17. April 1936

R 43 II/735b, Bl. 15–18 *Ausfertigung*

Beginn:

Beginn:

[Verpachtungszwang für jüdische Apothekenbesitzer]

Am 13. Dezember 1935 ist das Gesetz über die Verpachtung und Verwaltung öffentlicher Apotheken erlassen¹. Das Gesetz will nach seiner amtlichen Begründung dafür sorgen, daß die Apotheken von geeigneten und fachlich hinreichend vorgebildeten Apothekern geleitet werden, die gegenüber wirtschaftlichen Beeinflussungen möglichst unabhängig sind². Es bringt deshalb Änderungen des bestehenden Rechtszustandes

– 1.

für den Fall, daß eine Apotheke kraft Witwen- und Waisenrechts betrieben wird,

– 2.

für den Fall, „daß ein Apothekenbesitzer bei Lebzeiten den Anforderungen, die an eine verantwortliche und ordnungsgemäße Apothekenführung zu stellen sind, nicht oder nicht mehr genügt“³,

– 3.

für den Fall, daß „der Besitzer wenn auch nicht dauernd, so doch auf längere Zeit außerstande ist oder sich außerstande fühlt, die Apotheke ordnungsmäßig zu führen“.

Das Gesetz führt für diese Fälle den Verpachtungszwang ein. Es faßt in seinem Abschnitt I unter der Überschrift „Voraussetzungen für die Verpachtung und Verwaltung öffentlicher Apotheken“ die genannten einzelnen Fälle zusammen, für welche der Verpachtungszwang vorgesehen ist. Es mußte angenommen werden, daß es sich um eine *erschöpfende* Aufzählung handelt.

Die Rechtsstellung der jüdischen Apothekenbesitzer wurde durch das Gesetz nicht berührt und konnte auch nach den laut der amtlichen Begründung maßgeblichen Gesichtspunkten nicht betroffen werden. So durften die jüdischen Apothekenbesitzer den Schluß ziehen, daß nach dem Willen des Gesetzgebers in ihrem Beruf an dem bestehenden Zustand nichts geändert werden sollte. Im Gegensatz dazu bringt die erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 26. März 1936⁴ in ihrem § 3 nach der Feststellung, daß Juden als Pächter von Apotheken nicht zugelassen seien, in einem Nachsatz dazu die Bestimmung:

„Öffentliche Apotheken, deren Inhaber Jude ist, unterliegen dem Verpachtungszwang.“⁵

¹ RGBl. I S. 1445; s. ARH II/2, Nr. 282 P. 3.

² Die Begründung begann: „Grundbedingung für die einwandfreie Versorgung der Bevölkerung mit dem erforderlichen Arzneibedarf ist, daß die Apotheken von geeigneten und fachlich hinreichend vorgebildeten Apothekern geleitet werden, die gegenüber wirtschaftlichen Beeinflussungen möglichst unabhängig sind.“ R43 II/735b, Bl. 8–10.

³ Die Zitate in Ziff. 2 und 3 sind der Begründung, nicht dem Gesetzestext entnommen.

⁴ RGBl. I S. 317.

⁵ Vgl. den Kommentar zur DVO bei PFUNDTNER/NEUBERT Nr. Ivd 14, S. 7–12, hier S. 8: „Der Art. 3 verschafft dem Grundsatz Geltung, daß eine reichsdeutsche Apotheke, von denen jede einen wichtigen Teil des öffentlichen Gesundheitsdienstes darstellt, auch nur von einem Reichsdeutschen geleitet werden kann. Deshalb sind Juden grundsätzlich von der Leitung ausgeschlossen: sind sie Inhaber, müssen sie verpachten; eine Pachtung durch einen Juden bleibt unzulässig. Allein der Rassestandpunkt ist maßgebend; die Frage nach der nationalen und moralischen Zuverlässigkeit braucht, wenn es sich um Juden im Sinne des Reichsbürgerrechts und der Ersten dazu ergangenen Verordnung handelt, überhaupt nicht aufgeworfen zu werden. Sie erhält ihre Bedeutung in den übrigen Fällen, demnach also auch bei jüdischen Mischlingen 1. und 2. Grades.“ – Neue Apothekenkonzessionen wurden Juden bereits seit Jahresfrist verweigert; s. WALK Nr. I/556.

Die Voraussetzungen für den Verpachtungszwang werden dadurch in einer Form erweitert, die kaum mehr als „Ergänzung“ des Gesetzes angesehen werden kann und im Gesetz selbst und in seinen Zielen keine Stütze findet. Diese Verordnung, die am 30. März, d. i. einen Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, völlig überraschend bekannt wurde, trifft die jüdischen Apothekenbesitzer auf das schwerste. Sie bedeutet für sie teilweise Enteignung ihrer Betriebe, ja sogar die Enteignung von Privilegien ohne jede Entschädigung.

Wir haben uns erlaubt, dem Herrn Reichsminister des Innern und dem Herrn Reichswirtschaftsminister als den zuständigen Fachministern die Rückwirkung dieser Maßnahme sowohl auf die jüdischen Apothekenbesitzer wie auf die Gesamtwirtschaft im einzelnen darzulegen. Abschrift dieser Eingabe fügen wir in der Anlage bei⁶.

Wir fühlen uns aber verpflichtet, darauf hinzuweisen, daß diese Angelegenheit weit über die Apotheken und die mit ihnen verbundenen Wirtschaftskreise hinausgreift und *von ganz grundsätzlicher Bedeutung ist*.

Zum ersten Mal in der Folge der Judengesetzgebung wird durch diese Verordnung jüdischen Inhabern von Wirtschaftsbetrieben das Recht aberkannt, in ihrem eigenen Betrieb tätig zu sein. Eine so schwerwiegende Maßnahme – eine teilweise entschädigungslose Enteignung – erfolgt im Wege von Ausführungsbestimmungen zu einem Gesetz, das sie nicht vorsieht.

Das Vertrauen der jüdischen Betriebsinhaber in allen Wirtschaftszweigen in ihre rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit muß dadurch auf das schwerste erschüttert werden. Ein Unternehmer, dem das Vertrauen auf die Zukunft seines Betriebes genommen ist, kann nicht wagen, zu disponieren, Investitionen vorzunehmen oder Bestellungen größeren Umfanges aufzugeben. Es kann nicht ausbleiben, daß eine solche Erschütterung auf die Kreditgeber der jüdischen Betriebsinhaber, ihre Lieferanten und ihre Abnehmer im In- und Ausland übergreift. So wird durch eine Einzelmaßnahme auf einem umgrenzten Gebiet, von der nicht angenommen werden kann, daß sie in der Linie der derzeitigen Wirtschaftspolitik des Reiches liegt, erneut Unruhe in das gesamte Wirtschaftsgefüge gebracht.

Wir bitten deshalb, die Frage des Verpachtungszwangs für Apotheken, deren Inhaber Juden sind, sowohl mit Rücksicht auf ihre Rückwirkung auf die betroffenen Kreise, wie insbesondere aus grundsätzlichen Erwägungen nochmals zu überprüfen⁷.

Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland
Baeck⁸

⁶ R43 II/735b, Bl. 19–27. Die Eingabe, ebenfalls vom 17. 4. 1936, argumentierte wirtschaftlich: Die rd. 200 jüd. Apotheken seien mit zus. rd. 18 Mio RM Hypotheken belastet, „die ihre Sicherheit lediglich in der ungestörten Ausübung des Apothekenbetriebes finden, da sie durch den Wert des Grundstücks und des Inventars nicht gedeckt werden“. Hinzu kämen rd. 2 Mio RM laufende Warenkredite. Die Einführung des Verpachtungszwangs in den vom Gesetz gen. Fällen habe zu einer solchen Nachfrage nach geeigneten Pächtern geführt, daß weitere approbierte Apotheker zur sofortigen Übernahme auch der jüd. Apotheken nicht ausreichend zur Verfügung stünden. Die Eingabe erbat deshalb mind. eine Fristsetzung von mehreren Jahren für die Verpachtung, „damit innerhalb dieser Frist eine allmähliche Umstellung der Kreditverhältnisse erfolgen kann und ein unnötiger Druck auf den Markt der Apotheken vermieden wird“.

⁷ Das Schreiben wurde Lammers ausweislich der Akten nicht vorgelegt, geschweige denn Hitler zur Kenntnis gebracht, sondern durch MD Wienstein nach telefon. Rücksprache mit Baeck (über deren Inhalt nichts vermerkt) am 28. 4. 1936 lediglich dahin beschieden, „daß ich Ihnen anheimstellen muß, in der Angelegenheit sich an den zuständigen Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern zu wenden“; R43 II/735b, Bl. 28. Auf eine der Rkei zur Kenntnis zugeleitete analoge Eingabe des Reichsbunds jüd. Frontsoldaten an den RIM vom 15. 5. 1936 wurde kein Eingangsbescheid erteilt; ebd. Bl. 29–31. – Zur weiteren Entwicklung: Durch Erlaß des RIM vom 20. 12. 1938 wurden Juden und Mischlinge 1. Grades grundsätzl. von der Ausbildung für den Apothekerberuf ausgeschlossen und ihnen die Zulassung zu den pharmazeut. Prüfungen sowie die Bestallung versagt; WALK Nr. II/83. Die VIII. VO zum ReichsbürgerG vom 17. 1. 1939 (RGBl. I S. 47) erklärte alle bereits erteilten Approbationen jüd. Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker für erloschen. Ein weiterer Erlaß des RIM vom 19. 5. 1939 (RMBliV Sp. 1137) verfügte schließlich, daß Juden zu keinerlei pharmazeut. Beschäftigung mehr zugelassen seien und die ihnen etwa noch zustehenden Apothekenbetriebsrechte ausnahmslos bis 30. Juni 1939 zu veräußern hätten; WALK Nr. III/198.

⁸ Dr. Leo Baeck (1873–1956): Rabbiner, seit 1912 geistl. Leiter der jüd. Gemeinde zu Berlin, 1933 Präs. der Reichsvertretung (ab 1939: Reichsvereinigung) der Juden in Dtl.; 1943 als solcher ins KZ Theresienstadt verschleppt, wo er die Befreiung erlebte. Wirkte zuletzt in London.

Zitierhinweis

Nr. 70 Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland an Hitler. 17. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d070>